

시정 요구 및 통보

1. 제 목 : 퇴직자 연차일수 정산 부적정

2. 관계기관 : □□○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

☞☞에서는 직원이 1년간 80%이상 출근하면 15일의 연차휴가를 주고 있으며, 통합경영◀◀시스템을 통하여 연차 발생 및 사용을 ◆◆하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가) 및 「복무규정」 제26조(연차휴가)에 따르면, 직원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 때에는 15일의 연차 휴가를 주고 있으며, 근무기간이 1년 미만인 직원과 1년간 80퍼센트 미만을 출근한 직원에 대하여는 1월간 개근시 1일의 연차휴가를 주고 있고, 3년 이상 계속 근무한 때에는 최초 1년을 초과하는 계속 근무년수 매2년에 대하여 제1항의 휴가에 1일을 가산하며, 가산휴가를 포함한 총 연차휴가 일수는 25일을 한도로 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 동 규정 제26조2(연차휴가의 계산기간)에 따르면, 연차휴가 계산을 위한 근무기간은 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다고 명시하고 있습니다.

다만, ◇◇해석 근로개선정책과-5352(2011.12.19.)에 따르면 연차휴가 산정기간을 회계연도 기준으로 적용하더라도, 퇴직시점에서 총 휴가일수가 근로자의 입사일을 기준으로 산정한 휴가일수에 미달하는 경우에는 미달한 일수에 대하여 연차휴가 미사용수당으로 정산하여 지급하여야 합니다.

따라서, 직원에게 규정 및 근로기준법에 맞게 연차를 부여하고, 직원이 퇴직할 때는 회계연도 기준으로 회사가 부여한 연차 총 일수와 입사일자 기준으로 계산한 연차 총 일수를 비교하여 직원에게 유리한 경우를 적용하여 미사용 연차를 정산하여야 합니다.

그런데, 2021.01.01.~2022.05.31.까지 퇴직자 연차수당 정산 현황을 확인한 결과, 기준을 일부 잘못 적용하여 [표]와 같이 연차수당 \$\$천 원을 과소 지급하거나, \$\$천 원을 과다 지급하였습니다.

(단위 : 일)

[illegible]

4. 관계기관 의견 : □□○○병원은 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

○ □□◎◎병원장은

- 과소 지급된 퇴직자 연차수당 \$\$원을 정산하여 지급하고, 과다 지급한 연차수당 \$\$원을 환수하고, (시정)
- 직원의 연차 부여 및 정산 업무를 철저히 ◆◆하시기 바랍니다.(통보)